

QUÉBEC / LÉGAL

Le rôle du notaire

*Ce que fait le notaire dans une transaction immobilière
québécoise*

ÉDITION 2026

AVIS IMPORTANT

Ce livre est un contenu **éducatif**. Il ne constitue pas un avis juridique, fiscal, financier ou hypothécaire personnalisé. Les montants et règles cités sont indicatifs pour l'**édition 2026** et doivent être validés au moment de votre projet, avec les professionnels appropriés. Pour une lecture de votre situation, réservez une consultation gratuite avec Émilie Cauvier.

© 2026 Émilie Cauvier · Tous droits réservés · emiliecauvier.com

Reproduction interdite sans autorisation. Édition 2026.

Table des matières

01	Un officier public impartial	5
02	Ce que le notaire vérifie et prépare	8
03	La signature et les frais	11
04	Plan d'action	14
05	Ressources & lexique	16

01

QUÉBEC / LÉGAL

Un officier public impartial

Comprendre la position particulière du notaire.

Un officier public impartial

Comprendre la position particulière du notaire.

Le notaire est un officier public : il agit avec impartialité pour donner à l'acte de vente sa force officielle. Il vérifie, rédige, authentifie et conserve les actes. Son rôle est de sécuriser la transaction pour toutes les parties, pas d'en défendre une seule.

Dans un achat, l'acheteur choisit habituellement le notaire (souvent parce que c'est lui qui, avec le prêteur, encadre l'hypothèque).

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Voyez le notaire comme le gardien impartial de la transaction. Il n'est ni « pour » l'acheteur ni « pour » le vendeur : son rôle est que tout soit fait dans les règles.

02

QUÉBEC / LÉGAL

Ce que le notaire vérifie et prépare

Connaître le travail derrière la signature.

Ce que le notaire vérifie et prépare

Connaître le travail derrière la signature.

- Examen des titres : confirmer que le vendeur est bien propriétaire, sans charges cachées (hypothèques, saisies).
- Analyse du certificat de localisation et des servitudes.
- Rédaction de l'acte de vente et de l'acte hypothécaire.
- Réception et redistribution des fonds (remboursement de l'ancienne hypothèque, versement au vendeur).
- Publication de la vente au Registre foncier.

Ce travail invisible protège l'acheteur contre de mauvaises surprises juridiques.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

L'examen des titres est crucial : c'est lui qui garantit que vous devenez réellement propriétaire, libre de dettes d'autrui. Ne négligez jamais cette étape « invisible ».

MES NOTES

Mes notes — Ce que le notaire vérifie et prépare

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- *Y a-t-il des charges ou servitudes sur le titre ?*
- *Le certificat de localisation est-il à jour ?*

03

QUÉBEC / LÉGAL

La signature et les frais

Savoir à quoi s'attendre le jour J.

La signature et les frais

Savoir à quoi s'attendre le jour J.

A la signature, le notaire vous explique l'acte, répond à vos questions, recueille les signatures et procède aux versements. Prévoyez les honoraires du notaire et les débours (frais de publication, copies) dans vos frais de clôture.

Rappel : la taxe de bienvenue ne se paie pas chez le notaire, mais fait l'objet d'une facture municipale ultérieure.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Posez toutes vos questions au notaire le jour de la signature : c'est le moment de tout clarifier. Un bon notaire prend le temps de vous expliquer l'acte, ligne par ligne si besoin.

04

PASSER À L'ACTION

Plan d'action

Plan d'action

Vos prochains pas, concrètement.

Cette semaine

- 0 Choisir un notaire (souvent recommandé par la courtière ou le prêteur).
- 0 Réunir mes documents et pièces d'identité.

D'ici 30 jours

- 0 Faire examiner titres et certificat de localisation.
- 0 Budgéter honoraires et débours.

Ensuite

- 0 Signer en ayant compris l'acte, questions posées.

05

POUR ALLER PLUS LOIN

Ressources & lexique

Ressources & lexique

Les repères essentiels à garder sous la main.

- Notaire : officier public qui sécurise et authentifie la vente.
- Examen des titres : vérification de la propriété et des charges.
- Acte de vente : document officiel transférant la propriété.
- Registre foncier : registre public où la vente est publiée.
- Débours : frais de publication et copies, en plus des honoraires.

ÉVALUATION

Testez vos acquis

Dix questions pour ancrer l'essentiel de ce guide. Répondez, puis vérifiez avec le corrigé commenté.

1. Au Québec, la vente d'un immeuble se signe devant :

- A) Un courtier
- B) Un notaire
- C) Un inspecteur
- D) Un arpenteur

2. Le notaire agit :

- A) Pour l'acheteur seul
- B) De façon impartiale, comme officier public
- C) Pour le vendeur seul
- D) Pour la banque seule

3. L'examen des titres sert à :

- A) Fixer le prix
- B) Confirmer la propriété et l'absence de charges cachées
- C) Peindre la maison
- D) Payer les taxes

4. Le notaire publie la vente :

- A) Dans le journal
- B) Au Registre foncier
- C) Sur les réseaux sociaux
- D) Nulle part

5. La taxe de bienvenue :

- A) Se paie chez le notaire
- B) Fait l'objet d'une facture municipale ultérieure
- C) N'existe pas
- D) Est un honoraire

6. Dans un achat, le notaire est souvent choisi par :

- A) Le vendeur
- B) L'acheteur
- C) La ville
- D) L'inspecteur

CORRIGÉ COMMENTÉ

- 1. **B** – Le notaire authentifie l'acte (chap. 1).
- 2. **B** – Il sécurise pour toutes les parties (chap. 1).
- 3. **B** – Protection juridique de l'acheteur (chap. 2).
- 4. **B** – Officialisation de la vente (chap. 2).
- 5. **B** – Elle arrive après (chap. 3).
- 6. **B** – Souvent lié à l'hypothèque (chap. 1).

Et maintenant ? Parlons de VOTRE projet.

Vous avez la carte du parcours. La prochaine étape, c'est de l'appliquer à **votre** situation. Réservez une consultation gratuite, sans engagement.

Émilie Cauvier — Courtière immobilière résidentielle

Tél. (514) 774-9818 · emilie@equipecauvier.com

6640, avenue de l'Esplanade, Montréal (QC) H2V 4L5 · emiliecauvier.com

DANS LA MÊME COLLECTION

- Devenir propriétaire au Québec
- Le certificat de localisation : quand, pourquoi, combien
- Comprendre la Loi sur le courtage
- Les vrais frais de l'achat